

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1138/2542

นาย กวี เพียร พึ่ง ตน
บริษัท มั่นคง เคหะ การ จำกัด (มหาชน
) กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 456

แม้จำเลยจะได้แสดงสวนหย่อมไว้ในใบโฆษณาและอาคารจำลอง แต่ก่อนเปิดขายอาคารทุกหลังในโครงการนี้ได้ตอกเสาเข็ม ไว้แล้วโดยแต่ละต้นเหลือส่วนบนโผล่พื้นดินประมาณ 2 เมตร ซึ่งในระหว่างที่โจทก์ผ่อนชำระเงินดาวน์และไปตรวจดูการก่อสร้างห้องชุดที่จะซื้อ โจทก์ได้เห็นการก่อสร้างอาคารซึ่ง ตรงจุดที่จำเลยแสดงไว้ในโฆษณาว่าจะทำเป็นสวนหย่อม แต่โจทก์ ก็ไม่เคยได้แจ้งการก่อสร้างอาคาร ซึ่ง แต่อย่างใด เท่ากับโจทก์รู้เห็นการก่อสร้างอาคาร ซึ่งมาโดยตลอด การที่โจทก์ก็ยังคงเข้าทำสัญญาและติดต่อบริษัทติดตามสัญญาตลอดมา แสดงว่า โจทก์หาได้ถือว่าการจะมีหรือไม่มีสวนหย่อมหน้าอาคารชุดหลัง ที่โจทก์จะซื้อห้องชุดเป็นข้อสาระสำคัญไม่ จึงฟังไม่ได้ว่า จำเลยผิดสัญญา

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 และที่ 2 ได้ร่วมกันทำสัญญาจะขายห้องชุดหมายเลข ดี 622 ชั้น 6 อาคาร ดี ในอาคารชุดชวลนทีคอนโดทาวน์ ของจำเลยที่ 1 ให้แก่โจทก์ โดยจำเลยทั้งสองได้แสดงตัวอย่างอาคาร ดี ย่อส่วนมีสวนหย่อมไว้ ทั้งได้พรรณนาใน

ใบโฆษณาว่าจะจัดทำสวนหย่อมโดยแสดงรูปภาพของอาคาร ดีและสวนหย่อมไว้ชัดเจน โจทก์ฟ้องชำระเงินดาวน์จนครบตามสัญญาแต่จำเลยที่ 1 ไม่จัดทำสวนหย่อม กลับก่อสร้างอาคารขึ้นบนพื้นที่ที่จะทำสวนหย่อมหน้าอาคารดี จึงถือว่าจำเลยผิดสัญญาทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 227,221 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 202,385 บาท และค่าเช่าบ้านเดือนละ 2,600 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า รูปสวนหย่อมในใบโฆษณาขายอาคารชุดชั้นที่คอนโดทาว์น ของจำเลยที่ 1 เป็นเพียงทัศนียภาพสมมุติและใบโฆษณาดังกล่าวมิใช้ส่วนหนึ่งของสัญญาจะซื้อจะขายโจทก์ไม่เคยโต้แย้งว่าจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาโดยไม่ทำสวนหย่อมจำเลยที่ 1 นัดโจทก์ให้รับโอนห้องชุดดังกล่าว แต่โจทก์เพิกเฉยและบอกเลิกสัญญาโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์จำเลยตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดกันตามฟ้อง มีปัญหาวินิจฉัยในเบื้องต้นว่า ฝ่ายจำเลยผิดสัญญาเพราะเหตุไม่สร้างสวนหย่อมหรือไม่ในปัญหาข้อนี้โจทก์นำสืบว่า โจทก์เข้าทำสัญญาจะซื้อห้องชุดตามฟ้องเพราะเชื่อตามใบโฆษณาและอาคารจำลองของจำเลยที่ 1 ที่ได้จัดพื้นที่เป็นสวนหย่อมไว้ อีกทั้งเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ก็ยืนยันว่า จำเลยที่ 1 จะสร้าง

สิ่งสาธารณูปโภคให้ครบถ้วน ตามที่โฆษณา ต่อมาจำเลยที่ 1 ไม่ได้สร้างสวนหย่อม แต่ได้สร้างอาคารชุดอีกหลังหนึ่งขึ้นแทน คืออาคาร ซี จำเลยทั้งสองนำสืบว่า ใบโฆษณาขายอาคารชุดของจำเลยที่ 1 ที่แสดงสวนหย่อมไว้เป็นเพียงทัศนีย ภาพสมมุติ ขณะที่ทำสัญญาจะซื้อจะขายจำเลยที่ 1 ลงมือก่อสร้างอาคารชุดหลังอื่น ๆ รวมทั้งอาคาร ซี โดยได้ตอกเสาเข็มไว้ประมาณหลังละ 200 ต้น แต่ละต้นเหลือส่วนบนโผล่ พื้นดินประมาณ 2 เมตร ระหว่างที่โจทก์ไปผ่อนชำระเงินดาวน์และไปตรวจดูการก่อสร้างห้องชุดที่จะซื้อ โจทก์ก็เห็นการก่อสร้างอาคาร ซี แต่โจทก์ไม่ได้โต้แย้งแต่ประการใดหลังจากทำสัญญาจะซื้อจะขาย 2 ปีเศษ โจทก์ยังได้รับมอบห้องชุดจากจำเลยที่ 1 โดยรับรองว่า การก่อสร้างถูกต้องตามมาตรฐานแบบแปลน สัญญา และใบสั่งงาน เพิ่ม/ลดทุกประการ คงรอเพียงขั้นตอนการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า แม้จำเลยจะได้แสดงสวนหย่อมไว้ในใบโฆษณาและอาคารจำลอง แต่จำเลยก็มีเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 คือนายเดชา เดียวตระกูล ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง มาเบิกความเป็นพยานว่าอาคารทุกหลังในโครงการนี้ได้ตอกเสาเข็มไว้แล้วก่อนเปิดขาย มีเสาเข็มหลังละประมาณ 200 ต้น แต่ละต้นเหลือส่วนบนโผล่ พื้นดินประมาณ 2 เมตร โจทก์ไม่เคยโต้แย้งการก่อสร้างอาคาร ซี พยานจำเลยดังกล่าวมีน้ำหนักน่าเชื่อว่าเบิกความตามความจริง ฟังได้ว่าโจทก์รู้เห็นว่าจะมีการก่อสร้างอาคารตรงที่ระบุว่าเป็นสวนหย่อม นอกจากนี้ยังปรากฏตามใบรับมอบบ้านลงวันที่ 14 มกราคม 2538 เอกสารหมายเลข 3 ว่าโจทก์ได้รับมอบห้องชุดจากจำเลยที่ 1 หลังทำสัญญาจะซื้อจะขาย 2 ปีเศษ โดยมีข้อความรับรองว่าการก่อสร้างได้มาตรฐาน เอกสารฉบับนี้นายเดชาพยานโจทก์เป็นผู้ทำแทนจำเลยที่ 1 ซึ่งนายเดชาเบิกความยืนยันว่า ขณะที่ทำเอกสารฉบับนี้อาคาร ซี ก่อสร้างไปได้ 3 ชั้นแล้วดังนี้ ย่อมรับฟังได้ว่าโจทก์รู้เห็นการก่อสร้างอาคาร ซี มาโดยตลอด แต่โจทก์ก็ยังคงเข้าทำสัญญาและติดต่อปฏิบัติตามสัญญาตลอดมา แสดงว่าโจทก์หาได้ถือว่าการจะมีสวนหย่อมหน้าอาคารชุดหลังที่โจทก์จะซื้อห้องชุดหรือไม่มีเป็นสาระสำคัญไม่ จึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลย

ผิดสัญญา ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาอื่น ศาลล่างทั้งสองพิพากษาชอบแล้วฎีกาโจทก์ฟัง
ไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประดิษฐ์ สิงห์ทัศน์-พิมล สมานิตย์-ไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้โจทก์ฟ้องอ้างเหตุประการหนึ่งว่า จำเลยแสดงตัวอย่างอาคารย่อมมีสวนหย่อมไว้
ทั้งได้พรรณนาในใบโฆษณาว่า จะจัดทำสวนหย่อมโดยแสดงรูปภาพของอาคารและ
สวนหย่อมไว้ชัดเจนจำเลยให้การต่อสู้คดีว่า รูปสวนหย่อมในใบโฆษณาเป็นเพียง
ทัศนียภาพสมมุติ และใบโฆษณาดังกล่าวมิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญาจะซื้อขาย
ประเด็นข้อพิพาทจึงมีว่า จำเลยมีหน้าที่ต้องสร้างสวนหย่อมตามข้อตกลงหรือไม่ การ
วินิจฉัยประเด็นดังกล่าวควรต้องพิจารณาว่า โจทก์และจำเลยตกลงทำสัญญากันโดย
มีข้อตกลงให้จำเลยต้องสร้างสวนหย่อมด้วยหรือไม่ ถือว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับหลัก
กฎหมายในเรื่องของการซื้อขายตามคำพรรณนาตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 503 วรรคสอง คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9157/2539 วางหลัก
เกี่ยวกับการซื้อขายตามคำพรรณนาไว้ว่า เป็นการขายที่ผู้ซื้อไม่เห็นหรือตรวจตรา
ทรัพย์สินที่ขาย แต่ตกลงซื้อโดยเชื่อถือคำบรรยายถึงลักษณะ รูปพรรณสัณฐาน และ

คุณภาพของทรัพย์สินนั้น ตามที่ผู้ขายบอกหรือบรรยายไว้ และแม้ในบางกรณีผู้ซื้อ
จะได้เห็นทรัพย์สินนั้นแล้วก็ดี หากทรัพย์สินนั้นยากแก่การที่จะตรวจตราถึงคุณภาพ
ได้และผู้ซื้อตกลงซื้อโดยอาศัยคำบรรยายของผู้ขายเป็นหลักก็ย่อมเป็นการขายตาม
คำพรรณนาเช่นกัน ลักษณะคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9157/2539 มีรูปร่าง
คล้ายคลึงกับคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่หมายเหตุนี้ กล่าวคือเป็นเรื่องของการขาย
ที่ดินจัดสรร ซึ่งมีหนังสือชี้ชวน และแผนผังแสดงที่ตั้งโครงการแสดงไว้ ซึ่งศาลฎีกา
วินิจฉัยไว้ตอนหนึ่งว่า "โจทก์จำเลยรับกันว่า จำเลยได้โฆษณาเสนอขายที่ดินใน
โครงการของจำเลยที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว โดยมีหนังสือชี้ชวนและ
แผนผังแสดงที่ตั้งโครงการ รวมทั้งการแบ่งแยกที่ดินแปลงย่อยตามเอกสารหมาย
จ.3 และ จ.4 ที่ดินแปลงที่ A248ที่โจทก์ตกลงซื้ออยู่ปากทางเข้าโครงการ ซึ่งภายใน
โครงการมีสปอร์ตคลับ ศูนย์กีฬาและโรงแรม แม้จะปรากฏว่าโจทก์ได้ไปดูที่ดินก่อน
ทำสัญญา แต่ตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินของศูนย์อำนวยความสะดวกอื่น ๆ เช่น ศูนย์
กีฬา สปอร์ตคลับ และทางเข้าออกของโครงการ โจทก์ย่อมไม่สามารถตรวจดูได้
เพราะเป็นที่ดินว่างเปล่ายังมิได้ทำถนนและสิ่งปลูกสร้าง คงเชื่อตามที่จำเลยได้
บรรยายไว้ในหนังสือชี้ชวน และแผนผังที่จำเลยที่ 1 ออกโฆษณา เมื่อโจทก์และ
จำเลยที่ 1 ทำสัญญาจะซื้อจะขายตามเอกสารหมาย จ.7 จึงได้ระบุไว้ในข้อ 1 ว่าที่ดิน
แปลงหมายเลข A248ที่ซื้อขายกันนั้นปรากฏตามแผนผังที่ดินทำสัญญาที่ได้หมาย
สีแดงไว้โดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา จึงถือได้ว่าเป็นการขายตามคำ
พรรณนา" เป็นที่น่าเสียดายว่า ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่หมายเหตุนี้ ศาลฎีกา
มิได้วินิจฉัยไว้โดยตรงว่า การซื้อขายระหว่างโจทก์จำเลยเป็นการขายตามคำ
พรรณนาหรือไม่ หากเป็นการซื้อขายตามคำพรรณนาแล้ว จำเลยต้องจัดให้มีสวน
หย่อมตามที่พรรณนาไว้อย่างไรก็ตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับที่หมายเหตุนี้ ศาล
ฎีกาวินิจฉัยไว้ตอนหนึ่งว่า "แสดงว่าโจทก์หาได้ถือว่าการจะมีสวนหย่อมหน้าอาคาร
ชุดหลังที่โจทก์จะซื้อห้องชุดหรือไม่มีเป็นสาระสำคัญไม่จึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยผิด

สัญญา" จึงมีข้อนำพิจารณาอยู่ว่าเป็นการที่ศาลฎีกาได้วินิจฉัยแล้วว่าการสร้างสวน
หย่อมนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจะซื้อจะขายระหว่างโจทก์จำเลยในคดีนี้เมื่อเป็น
เช่นนี้ ปกติแล้วจำเลยจึงต้องมีหน้าที่สร้างสวนหย่อมตามที่พรรณนาไว้ ส่วนการที่จะ
ถือว่าจำเลยผิดสัญญาต่อโจทก์หรือไม่นั้น จะต้องดูข้อเท็จจริงอื่นประกอบด้วย ดัง
เช่นคดีนี้ที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าโจทก์มิได้ถือเอาการมีสวนหย่อมหน้าอาคารชุดหลังที่
โจทก์จะซื้อห้องชุดเป็นข้อสาระสำคัญ จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญา เกี่ยว
กับประเด็นนี้ผู้เขียนเห็นว่าแม้จำเลยมีหน้าที่ตามสัญญาในการต้องสร้างสวนหย่อม
แก่โจทก์แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏแจ้งชัดว่าโจทก์มิได้ถือเอาการมีสวนหย่อมหน้า
อาคารชุดเป็นสาระสำคัญในการซื้อห้องชุดแล้วการที่จำเลยไม่จัดสร้างสวนหย่อมตาม
สัญญา ก็หน้าที่โจทก์จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ ส่วนประเด็นว่าโจทก์จะได้
รับความเสียหายหรือไม่เพียงใดนั้น ก็ควรต้องคำนึงถึงการที่โจทก์มิได้ถือเอาการจัด
สร้างสวนหย่อมเป็นสาระสำคัญของสัญญาด้วยพิจารณาในแง่นี้อาจทำให้มองได้ว่า
โจทก์ไม่ได้รับความเสียหายเลยก็ได้ ทนงศักดิ์จุลยกาญจน์